

中国证券投资基金业协会

中基协复核〔2025〕19号

纪律处分复核决定书

申请人：陆昊，男，1983年12月出生，2021年11月登记为上海高菁私募基金管理有限公司（以下简称上海高菁）法定代表人。

申请人不服中国证券投资基金业协会（以下简称协会）于2024年12月23日作出的《纪律处分决定书》（中基协处分〔2024〕566号，以下简称《决定书》），在规定期限内向协会提出纪律处分复核申请。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《中国证券投资基金业协会章程》《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《纪律处分办法》）等法律法规和自律规则，协会按照规定程序进行复核，现已复核终结。

一、纪律处分情况

2024年9月2日，协会向申请人下达《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕324号），申请人向协会提交了书面申辩意见。经审理，《决定书》认定申请人对于其曾经配合“挂名”登记为上海高菁法定代表人的事实明确知情，应当承担相应责任。

二、申辩意见

申请人向协会提交了复核申请书，请求免除对其作出的纪律处分，具体申辩理由如下：

第一，申请人认为其并非纪律处分的适格当事人。申请人主张，其自2022年10月与上海高菁解除劳动关系以来，至今未在基金业从业，协会不应对非从业人员采取纪律处分措施。

第二，申请人认为其并无提供虚假登记材料的意图。申请人主张，《法定代表人免责协议书》并未载明“约定上海高菁实际控制人为陈某婕”，其不知悉上海高菁具有提供虚假登记材料的意图。同时，申请人主张其与上海高菁存在利益冲突，对上海高菁提供的证据材料真实性存疑。

前述部分申辩理由，申请人在《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕324号）下达后所提交的书面申辩意见中已经提出并充分阐述。

三、复核意见

协会组成复核小组，对相关事实和申辩材料进行复核，有关复核意见如下：

首先，处分下达时处分对象的从业状态并非判断其是否属于协会适格处分对象的标准。《纪律处分办法》第二条规定协会有权对违反法律、行政法规、中国证监会规定、行业自律规则的自律管理对象采取自律管理和纪律处分措施。申请人从业期间确有违规行为，即便当下并未从事基金行业，也需要对其从业期间违规行为承担相应责任。其次，根据工商系统登记信息、资产管理业务综合报送平台登记信息以及

申请人申辩意见，可以证明申请人曾经被登记为上海高菁法定代表人。结合申请人与上海高菁实际控制人签署的《法定代表人免责协议书》，可以证明申请人知晓并同意挂名担任上海高菁的法定代表人。上述材料足以证明申请人的挂名行为违反了《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第四条规定，即“私募基金管理人应当保证其所提供登记文件和信息的真实性、准确性、完整性。”

综上，对于申请人的申辩意见，协会不予采纳，《决定书》综合考虑申请人的违规行为、情节性质和社会危害程度，对申请人进行警告的纪律处分，事实清楚，裁量适度，依据充分，程序正当。

四、复核决定

鉴于以上基本事实、情节和复核情况，根据《纪律处分办法》第四十三条规定，协会决定：维持《纪律处分决定书》（中基协处分〔2024〕566号）对申请人作出的纪律处分。

中国证券投资基金业协会

2025年4月29日

